

통 보

1. 제 목 : 직장 내 괴롭힘 사건 처리 관련 내규 개선 필요
2. 조치부점 : 사회적가치구현실
3. 내 용 :

가. 업무개요

직장 내 괴롭힘의 금지 관련 조항을 신설하는 내용의 「근로기준법」 개정(2019. 1. 15. 개정, 2019. 7. 16. 시행)에 따라, 공사는 「취업규칙」 개정(2019. 6. 28. 개정)을 통해 제51조 ‘직장 내 괴롭힘 행위의 금지’ 조항을 신설하였고, 같은 조 제2항에 따라 구체적인 직장 내 괴롭힘 행위, 신고, 조사 및 조치 등에 관한 세부적인 사항을 규정하기 위하여 2019. 7. 16. 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응에 관한 시달」을 제정하였다.

이후 「업무분장세칙」 제12조에 따라 인권경영 및 윤리경영 업무를 총괄하는 사회적가치구현실은 인권침해 구제절차에 관한 내규를 통합¹⁾하고 직장 내 괴롭힘 사건 구제절차를 구체화하기 위해 2020. 12. 22. 「인권경영 이행세칙」(이하 ‘세칙’이라 한다)을 개정²⁾하였고, 세칙에 규정된 바에 따라 직장 내 괴롭힘 사건을 처리하고 있다.

1) 「인권경영 이행세칙」과 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응에 관한 시달」에 인권침해 구제절차가 혼재되어 있었음

2) 세칙 시행과 동시에 「직장 내 괴롭힘 예방 및 대응에 관한 시달」은 폐지

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제6조 제1항에 따라 외규는 내규에 우선하여 효력을 가지고, 같은 조 제3항 및 제4항에 따르면 내규는 규정, 세칙, 요강의 순서로 상위내규가 하위내규에 우선하며 상위내규에 저촉되는 하위내규의 조항은 그 효력이 없다고 되어 있다.

한편, 고용노동부는 사업장에서 문제된 행위가 개정 「근로기준법」 상 직장 내 괴롭힘에 해당하는지 판단하고 사업장 내 ‘직장 내 괴롭힘 예방·대응 시스템’을 구축하는데 참고할 수 있도록 하기 위해 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」(이하 ‘매뉴얼’이라 한다) 및 직장 내 괴롭힘 관련 취업규칙 표준안을 마련하여 2019. 2. 22. 발표한 바 있다.

또한, 공사는 「감사규정」에서 감사(監事)의 직무 및 감사결과에 따른 조치요구 유형 등을 정하고 있고, 「인사규정」에서는 직원에 대한 징계 절차 등에 관한 사항을 정하고 있다.

따라서, 직장 내 괴롭힘 행위에 대한 접수, 조사 및 처리 등에 관한 사항을 세칙으로 정하여 운영할 때에는 특별한 사정이 없는 한 고용노동부 매뉴얼 등의 내용을 준수하고, 「감사규정」 및 「인사규정」 등 상위 내규에서 정한 내용과 저촉되지 않게 운영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 인권침해구제위원회 후속 절차 불합리

고용노동부 매뉴얼 및 「표준취업규칙」(2019. 10. 24.)에 따르면 직장 내 괴롭힘 사건의 피해자가 상담을 거쳐 정식 조사를 원하는 경우 조사

위원회를 구성하여 사건을 조사하여야 하고 정식 조사가 끝나면 조사 보고서를 작성하여 ‘사업주’에게 보고³⁾하도록 되어 있으며, 정식 조사 결과 직장 내 괴롭힘이 인정되는 경우 취업규칙에 근거하여 행위자에 대하여 단호하고 엄격한 징계 조치를 하도록 되어 있다.

이러한 고용노동부 매뉴얼 및 「표준취업규칙」의 내용과 「감사규정」, 「인사규정」 등 세척의 상위 내규의 내용⁴⁾을 종합해서 살펴보면, 인권경영책임관⁵⁾은 세척 제42조에 따른 인권침해구제위원회에서 ‘직장 내 괴롭힘 해당 여부’를 심의하여 이에 해당되는 것으로 의결될 경우 해당 내용과 ‘징계위원회 회부 여부에 대한 의견’ 등을 조사보고서에 기재하여 사장에게 보고하고

사장은 조사보고서 등의 내용을 종합적으로 고려하여 감사가 필요하다고 판단될 경우 감사(監事)에게 감사를 의뢰하도록 하며, 감사(監事)는 감사 결과 직원을 징계에 회부할 사유가 있다고 인정될 경우 사장에게 징계의결을 요구하도록 정하는 것이 마땅하다.

그런데 세척 제45조에서는 조사 결과의 보고 대상을 사장이 아닌 ‘경영진’으로 규정하여 보고 대상이 명확하지 않고⁶⁾, 세척 제47조에 따르면 징계위원회 회부가 필요하다는 의견이 있는 경우 ‘감사부서의 의견을 받아, ‘필요한 인사 조치를 하여야 한다고 되어 있는데 「감사규정」

3) 정식 조사 이후 직장 내 괴롭힘 인정 여부에 대한 확인 등 역할을 하는 심의위원회를 둔 경우에도 심의결과를 ‘사업주’에게 보고하도록 되어 있음

4) 「감사규정」 제2조 제2호에 따라 감사(監事)는 사장이 의뢰하는 사항에 대하여 감사를 실시할 수 있으며, 「인사규정」 제53조 제1항에 따르면 직원을 징계에 회부할 사유가 있다고 인정될 때에는 감사(監事)가 사장에게 서면으로 징계의결을 요구해야 함

5) 세척 제14조, 제16조 및 업무분장세척 제12조에 따라 사회적가치구현실장임

6) 2021. 3. 8.자 「2021년 인권침해구제위원회 결과 보고」(사회적가치구현실-1028) 건은 부사장 승인

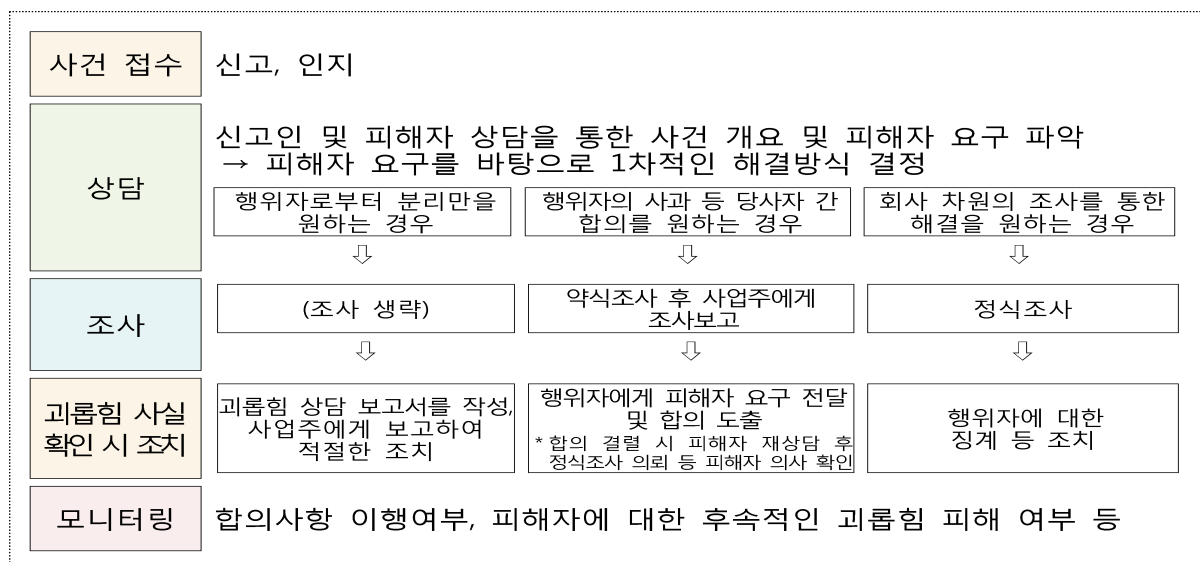
및 「인사규정」에 따른 감사 및 징계 업무 관련 절차에 부합되지 않고 행위의 주체와 내용도 불명확하여 업무 처리에 혼란을 야기할 우려가 있다.

ii) 인지 사건 관련 세척 조항 불합리

고용노동부 매뉴얼에 따르면 직장 내 괴롭힘 사건에서 가장 중요한 것은 피해자의 피해상태의 회복 및 인격권이 보호되는 근무환경의 확립이라고 되어 있다.

한편, 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고(이하 ‘신고사건’이라 한다)할 수 있고, 신고가 없더라도 직장 내 괴롭힘 주무부점에서 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지(이하 ‘인지사건’이라 한다)하게 되는 경우 사건 접수가 가능하다고 되어 있으며, 사건 접수 시 신속하게 처리하되 피해자의 의사에 따라 상담을 통한 고충처리 단계에서 당사자 간 해결을 먼저 모색한 후 정식 조사에 착수할 수 있다고 되어 있는 등 [그림 2]와 같은 절차에 따라 진행하도록 정하고 있다.

[그림 2] 직장 내 괴롭힘 사건 처리 절차 흐름도 (고용노동부 매뉴얼)



따라서 신고사건과 인지사건 모두 접수 이후 정식 조사에 착수하기에 앞서 피해자의 의사에 따라 상담을 통한 고충처리 단계를 통해 당사자 간 해결을 모색하는 절차를 정하여 운영하는 것이 마땅하다.

그런데 세척 제40조⁷⁾에 인지사건에 관한 조항을 마련하면서 제39조에 따른 정식 조사를 실시한다고만 규정하였는데 세척 제39조에는 당사자 간 해결을 먼저 모색하는 절차에 대한 내용 없이 정식 조사에 대한 절차만 규정되어 있어 고용노동부 매뉴얼의 내용을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 그 밖에 세척 제34조(신고사실에 대한 상담), 제36조(비밀유지의무), 제38조(당사자 간 해결), 제48조(피해자의 보호) 또한 적용 대상을 신고사건으로 한정하고 있어 불합리하다.

[소관부점 의견] 사회적가치구현실은 세척 제47조의 경우 노동조합과 장기간 협의 및 합의된 사항을 반영하여 개정되었으므로 노동조합 합의 사항을 변경하여 추가 개정하기에는 다소 어려움이 예상된다고 하였다.

4. 조치할 사항

사회적가치구현실장은 「감사규정」 및 「인사규정」에 따른 감사 및 징계 업무 관련 절차에 부합되지 않는 「인권경영 이행세척」 제47조와 인지사건의 경우에 정식 조사에 앞서 당사자 간 해결을 먼저 모색하는 절차를 마련하고 있지 않은 제40조 등을 「감사규정」 및 「인사규정」 등 상위 내규와 고용노동부 매뉴얼 등에서 정한 내용에 맞게 합리적으로 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

7) 제40조(인지한 사건의 조사) ① 공사는 직장 내 괴롭힘의 피해 사실을 인지할 수 있는 증거 또는 진술 등이 있는 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위해 제39조에 따른 정식 조사를 실시한다. ② 제1항의 경우 구제위원회는 신고인 또는 피해자 등을 소환하여 조사할 수 있다.